



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Joes Bin Muhammad Ali;
2. Tempat lahir : Ai Ngero;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt/ Rw 001/ 001 Dusun Ai Ngero Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sudirman Alias Joes Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Mulyawan, S.H, Edwin Ramdani, SH, Burhanuddin, Sh dan Lamada Gempar, SH Advokat yang berkantor Hukum Mulyawan, SH & Partner yang beralamat di Jalan Purworejo No 17 Kel Punia Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK.I/KH.M/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 81/SK.Pid/2024/PN Sbw tanggal 18 Desember 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALS JOES BIN MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan penganiayaan menyebabkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana di dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALS JOES BIN MUHAMMAD ALI pada hari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di halaman kos yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saat itu terdakwa duduk bersama dengan saksi MULIADI ALS ADI untuk meminum minuman keras, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi MULIADI untuk menemani terdakwa menagih hutang kerumah sdr. ABDUL MAJID namun sebelum menuju rumah sdr. ABDUL MAJID sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. MULIADI mampir ke rumah ibu untuk makan malam, setelah selesai makan malam selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30cm dari dalam rumah dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama sdr. MULIADI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa berboncengan dari rumah ibu menuju rumah sdr. ABDUL MAJID yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman rumah ABDUL MAJID selanjutnya berjalan menuju rumah namun saat itu terdakwa hanya bertemu dengan istri pertama ABDUL MAJID, ketika itu istri pertama ABDUL MAJID menjelaskan bahwa sdr. ABDUL MAJID tidak pernah pulang, kemudian terdakwa bersama saksi MULIADI mencari ABDUL MAJID menuju kosan saksi YULITA NANDASARI (istri kedua ABDUL MAJID) yang beralamat di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada sdr. ABDUL MAJID, saat itu terdakwa dipersilahkan masuk oleh saksi YULITA NANDASARI kedalam kos tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABDUL MAJID " *kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini , janjinya Selasa Rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar*" ABDUL MAJID menjawab " *kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit*" terdakwa menjawab " *iya sedikit buat kamu tidak buat saya, yang orang ndak ada, saya ndak mau tau harus ada malam ini nanti saya kembali lagi*" setelah itu terdakwa keluar dari kos dan duduk di motor sambil menunggu saksi MULIADI yang sedang berada di kos temannya yang satu halaman dengan kos sdr. ABDUL MAJID, tiba tiba sdr. ABDUL MAJID keluar dari kosnya dan memanggil terdakwa dari depan kos dan terdakwa jawab " *kenapa ?*" kemudian ABDUL MAJID berjalan kearah terdakwa saat itu sdr. ABDUL MAJID mengatakan "*kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu*" sehingga terdakwa berjalan mendekat kearah ABDUL MAJID dan saat sudah dekat terdakwa melihat ada tonjolan pisau dipinggang sebelah kiri ABDUL MAJID sehingga terdakwa langsung mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk perut dan menebas lengan kanan sdr. ABDUL MAJID dari bawah ke atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menyelipkan lagi badik ke pinggang kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, sedangkan saksi MULIADI membantu ABDUL MAJID yang saat itu dalam kondisi terluka.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS

- o ATAS : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o BAWAH : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.

- Bahwa dikarenakan terdapat kebocoran dibagian perut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024 ABDUL MAJID dirujuk ke dokter bedah umum di Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir Sumbawa Besar, dan dilakukan perawatan pasca operasi di ruang ICU, Kondisi pasien diruang rawat inap mengalami penurunan, pasien mengalami penurunan kesadaran hingga akhirnya pasien meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALS JOES BIN MUHAMMAD ALI pada hari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang beralamat di halaman kos yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saat itu terdakwa duduk bersama dengan saksi MULIADI ALS ADI untuk meminum minuman keras, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi MULIADI untuk menemani terdakwa menagih hutang kerumah sdr. ABDUL MAJID namun sebelum menuju rumah sdr. ABDUL MAJID sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. MULIADI mampir ke rumah ibu untuk makan malam, setelah selesai makan malam selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30cm dari dalam rumah dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama sdr. MULIADI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa berboncengan dari rumah ibu menuju rumah sdr. ABDUL MAJID yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman rumah ABDUL MAJID selanjutnya berjalan menuju rumah namun saat itu terdakwa hanya bertemu dengan istri pertama ABDUL MAJID, ketika itu istri pertama ABDUL MAJID menjelaskan bahwa sdr. ABDUL MAJID tidak pernah pulang, kemudian terdakwa bersama saksi MULIADI mencari ABDUL MAJID menuju kosan saksi YULITA NANDASARI (istri kedua ABDUL MAJID) yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada sdr. ABDUL MAJID, saat itu terdakwa dipersilahkan masuk oleh saksi YULITA NANDASARI kedalam kos tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABDUL MAJID *"kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini , janjinya Selasa Rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar"* ABDUL MAJID menjawab *"kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit"* terdakwa menjawab *"iya sedikit buat kamu tidak buat saya, yang orang ndak ada, saya ndak mau tau harus ada malam ini nanti saya kembali lagi"* setelah itu terdakwa keluar dari kos dan duduk di motor sambil

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



menunggu saksi MULIADI yang sedang berada di kos temannya yang satu halaman dengan kos sdr. ABDUL MAJID, tiba tiba sdr. ABDUL MAJID keluar dari kosnya dan memanggil terdakwa dari depan kos dan terdakwa jawab “*kenapa ?*” kemudian ABDUL MAJID berjalan kearah terdakwa saat itu sdr. ABDUL MAJID mengatakan “*kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu*” sehingga terdakwa berjalan mendekat kearah ABDUL MAJID dan saat sudah dekat terdakwa melihat ada tonjolan pisau dipinggang sebelah kiri ABDUL MAJID sehingga terdakwa langsung mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk perut dan menebas lengan kanan sdr. ABDUL MAJID dari bawah ke atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menyelipkan lagi badik ke pinggang kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, sedangkan saksi MULIADI membantu ABDUL MAJID yang saat itu dalam kondisi terluka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.
- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS



- o **ATAS** : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o **BAWAH** : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.

- Bahwa dikarenakan terdapat kebocoran dibagian perut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024 ABDUL MAJID dirujuk ke dokter bedah umum di Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir Sumbawa Besar, dan dilakukan perawatan pasca operasi di ruang ICU, Kondisi pasien diruang rawat inap mengalami penurunan, pasien mengalami penurunan kesadaran hingga akhirnya pasien meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALS JOES BIN MUHAMMAD ALI pada hari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di halaman kos yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan penganiayaan menyebabkan mati** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saat itu terdakwa duduk bersama dengan saksi MULIADI ALS ADI untuk meminum minuman keras, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi MULIADI untuk menemani terdakwa menagih hutang kerumah sdr. ABDUL MAJID namun sebelum menuju rumah sdr. ABDUL MAJID sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. MULIADI mampir ke rumah ibu untuk makan malam, setelah selesai makan malam selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30cm dari dalam rumah dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama sdr. MULIADI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa berboncengan dari rumah ibu menuju rumah sdr. ABDUL MAJID yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman rumah ABDUL MAJID selanjutnya berjalan menuju rumah namun saat itu terdakwa hanya bertemu dengan istri pertama ABDUL MAJID, ketika itu istri pertama ABDUL MAJID menjelaskan bahwa sdr. ABDUL MAJID tidak pernah pulang, kemudian terdakwa bersama saksi MULIADI mencari ABDUL MAJID menuju kosan saksi YULITA NANDASARI (istri kedua ABDUL MAJID) yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada sdr. ABDUL MAJID, saat itu terdakwa dipersilahkan masuk oleh saksi YULITA NANDASARI kedalam kos tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABDUL MAJID *"kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini , janjinya Selasa Rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar"* ABDUL MAJID menjawab *"kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit"* terdakwa menjawab *"iya sedikit buat kamu tidak buat saya, yang orang ndak ada, saya ndak mau tau harus ada malam ini nanti saya kembali lagi"* setelah itu terdakwa keluar dari kos dan duduk di motor sambil menunggu saksi MULIADI yang sedang berada di kos temannya yang satu halaman dengan kos sdr. ABDUL MAJID, tiba tiba sdr. ABDUL MAJID keluar dari kosnya dan memanggil terdakwa dari depan kos dan terdakwa jawab *"kenapa ?"* kemudian ABDUL MAJID berjalan kearah terdakwa saat itu sdr. ABDUL MAJID mengatakan *"kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu"* sehingga terdakwa berjalan mendekat kearah ABDUL MAJID dan saat sudah dekat terdakwa melihat ada tonjolan pisau dipinggang sebelah kiri ABDUL MAJID sehingga terdakwa langsung mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



menusuk perut dan menebas lengan kanan sdr. ABDUL MAJID dari bawah ke atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menyelipkan lagi badik ke pinggang kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, sedangkan saksi MULIADI membantu ABDUL MAJID yang saat itu dalam kondisi terluka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.
- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS

- o ATAS : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o BAWAH : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas



bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.

- Bahwa dikarenakan terdapat kebocoran dibagian perut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024 ABDUL MAJID dirujuk ke dokter bedah umum di Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir Sumbawa Besar, dan dilakukan perawatan pasca operasi di ruang ICU, Kondisi pasien diruang rawat inap mengalami penurunan, pasien mengalami penurunan kesadaran hingga akhirnya pasien meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Atau

Ke empat

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALS JOES BIN MUHAMMAD ALI pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di halaman kos yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saat itu terdakwa duduk bersama dengan saksi MULIADI ALS ADI untuk meminum minuman keras, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi MULIADI untuk menemani terdakwa menagih hutang kerumah sdr. ABDUL MAJID namun sebelum menuju rumah sdr. ABDUL MAJID sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. MULIADI mampir ke rumah ibu untuk makan malam, setelah selesai makan malam selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30cm dari dalam rumah dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama sdr. MULIADI dengan menggunakan 1 (satu) unit



Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa berboncengan dari rumah ibu menuju rumah sdr. ABDUL MAJID yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman rumah ABDUL MAJID selanjutnya berjalan menuju rumah namun saat itu terdakwa hanya bertemu dengan istri pertama ABDUL MAJID, ketika itu istri pertama ABDUL MAJID menjelaskan bahwa sdr. ABDUL MAJID tidak pernah pulang, kemudian terdakwa bersama saksi MULIADI mencari ABDUL MAJID menuju kosan saksi YULITA NANDASARI (istri kedua ABDUL MAJID) yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada sdr. ABDUL MAJID, saat itu terdakwa dipersilahkan masuk oleh saksi YULITA NANDASARI kedalam kos tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABDUL MAJID *"kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini, janjinya Selasa Rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar"* ABDUL MAJID menjawab *"kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit"* terdakwa menjawab *"iya sedikit buat kamu tidak buat saya, yang orang ndak ada, saya ndak mau tau harus ada malam ini nanti saya kembali lagi"* setelah itu terdakwa keluar dari kos dan duduk di motor sambil menunggu saksi MULIADI yang sedang berada di kos temannya yang satu halaman dengan kos sdr. ABDUL MAJID, tiba tiba sdr. ABDUL MAJID keluar dari kosnya dan memanggil terdakwa dari depan kos dan terdakwa jawab *"kenapa?"* kemudian ABDUL MAJID berjalan ke arah terdakwa saat itu sdr. ABDUL MAJID mengatakan *"kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu"* sehingga terdakwa berjalan mendekat ke arah ABDUL MAJID dan saat sudah dekat terdakwa melihat ada tonjolan pisau dipinggang sebelah kiri ABDUL MAJID sehingga terdakwa langsung mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk perut dan menebas lengan kanan sdr. ABDUL MAJID dari bawah ke atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menyelipkan lagi badik ke pinggang kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, sedangkan saksi MULIADI membantu ABDUL MAJID yang saat itu dalam kondisi terluka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.
- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS

- o ATAS : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o BAWAH : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YULITA NANDASARI Als LITA Binti BAHNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi dan mengakibatkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di halaman kos yang beralamat Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Sudirman Als Joes, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah suami saksi bernama Abdul Majid dan mengakibatkan meninggal dunia dirumah sakit umum Sumbawa setelah dirujuk dari rumah sakit Asy-Syifa Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita pada saat saya dan suami saya baru selesai makan datang Terdakwa Sudirman dan saksi Muliadi ke kos saya kemudian saat itu suami saya menemui Terdakwa Sudirman dan mengobrol teras kos membahas masalah hutang suami saya yang belum dibayarkan kepada Terdakwa sudirman dan saat itu saya mendengar Terdakwa Sudirman, setelah beberapa lama saya mendengar sudirman mengatakan "bayar hutangmu sekarang,kalo tidak lihat saja nanti" sambil memukul dada suami saya menggunakan tangannya sebanyak dua kali, kemudian karena hal tersebut dan saat itu juga saya melihat ada pisau di pinggang sebelah kirinya sehingga saya langsung menghampiri Terdakwa Sudirman dan mengatakan "kasihanilah saya sama anak saya" namun tidak dihiraukan oleh sudirman dan tetap melanjutkan cekcok dengan suami saya namun Terdakwa Sdriman tetap meminta kepada suami saya agar hutang suami saya dibayarkan saat itu juga sambil mengatakan "kalo kamu tidak bayar sekarang lihat saja" karena hal tersebut saya langsung menghampiri Terdakwa Sudirman dan memberikan uang Rp 200.000,- sebagai ganti hutang suami saya namun Terdakwa Sudirman tidak mau menerimanya, Terdakwa Sudirman hanya mau menerima pembayarannya lengkap sebesar Rp 900.000,- kemudian karena dilihat cekcok oleh Muliadi mencoba untuk memisahkan suami saya dan Terdakwa Sudirman dengan cara menggiring Terdakwa Sudirman ke pinggir jalan namun beberapa saat kemudian suami saya mengejar Terdakwa Sudirman dengan maksud

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



akan membicarakan hal tersebut dengan baik-baik namun pada saat suami saya sudah mendekati Terdakwa Sudirman saat itu Terdakwa Sudirman langsung berbalik dan saling berhadapan dengan suami saya, setelah beberapa saat suami saya berbalik badan ke arah saya dan saya melihat ada darah yang keluar dari perut suami saya dan suami saya langsung masuk kamar dan saat itu saya langsung teriak minta tolong sehingga banyak orang yang datang ke kos saya dan karena hal tersebut Terdakwa Sudirman langsung pergi menggunakan sepeda motor, akibat dari kejadian tersebut suami saya mengalami luka tusuk pada bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan, dan setelah itu saya meminta tolong kepada Hasan dan Ruben untuk mengantarkan suami saya ke rumah sakit Asy Syifa untuk mendapatkan perawatan, setelah mendapatkan perawatan dan dirujuk di RSUD Sumbawa kemudian sekitar pukul 05.00 wita tanggal 25 Agustus 2024 korban suami saksi Abdul Majid meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi dengan menggunakan pisau jenis badik;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan terhadap suami saksi, namun dari kejadian tersebut Abdul Majid mengalami luka pada bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa suami saksi mengalami luka pada bagian perut, luka robek pada punggung tangan, luka robek pada telapak tangan dan luka robek pada lengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit Asy Syifa dan kemudian rujuk ke rumah saksi Sumbawa dan sekitar 5 (lima) hari perawatan suami saksi meninggal dunia saat berada di RSUD Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MULIADI Als ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Abdul Majid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di halaman kos yang beralamat Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Sudirman Als Joes, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara Abdul Majid;
- Bahwa pada hari minggu 18 Agustus 2024 sekitar jam 18.10 wita saya menerima telepon dari Terdakwa Sudirman Als Joes untuk diajak bertemu kemudian saksi bergegas untuk berkunjung ke tempat Terdakwa Sudirman Als Joes di Dusun Ai Ngero Desa Lamunga dan sesampainya disana saya mengobrol dan sambil minum minuman keras jenis anggur merah kemudian sekitar pukul 20.00 wita saya diajak oleh Terdakwa Sudirman Als Joes untuk meminta tolong ditemani menagih utang pada korban Abdul Majid kemudian saya langsung dibonceng oleh Terdakwa Sudirman Als Joes menuju ke rumah ibu dari Sudirman untuk pergi makan sampai sekitar pukul 21.00 wita, kemudian setelah makan tersebut sekitar pukul 21.00 wita, berangkat dari rumah ibu sdr. Sudirman menuju ke tempat korban Abdul Majid dan bertemu dengan istri pertamanya, dan saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan terhadap istri pertama korban Abdul Majid, dan kemudian langsung mencarinya di kos kosan istri keduanya dan bertemulah di sana, saat itu saya berada diluar kos tersebut karena pada saat itu hendak saya pergi akan tetapi Terdakwa Sudirman Als Joes "jangan ikut campur kamu" dan Terdakwa Sudirman Als Joes langsung menghampiri korban Abdul Majid untuk pergi menagih hutangnya tersebut selang beberapa menit Terdakwa Sudirman Als Joes keluar berniat untuk pergi pulang, dan tiba tiba korban Abdul Majid memanggil Terdakwa Sudirman dari depan kos-kosannya dan Terdakwa Sudirman Als Joes menghampirinya dan melihat perdebatan antara keduanya kemudian saya meleraikan keduanya dan pada saat itu saya melihat Terdakwa Sudirman Als Joes tiba tiba mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dan melakukan penusukan di bagian perut dari korban Abdul Majid dan menebas lengan kanannya dari bawah ke atas sehingga mengenai perut dan lengan kanan dari korban Abdul Majid dan setelah itu korban Abdul Majid langsung menuju ke dalam kos-kosannya dan Terdakwa Sudirman Als Joes mengajak saya pergi akan tetapi saya pergi melihat korban Abdul Majid karena istri dari korban Abdul Majid bernama saksi Yulita berteriak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong dan saya langsung menghampiri korban Abdul Majid dan mencoba melakukan pertolongan pertama kepada korban dan setelah beberapa menit langsung saudara Hasan dan Ruben membawa korban ke rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat kos korban Abdul Majid dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa sendiri yang membawa sepeda motor;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat kejadian sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Abdul Majid 1 (satu) kali dan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua keterangan saksi tambahan dalam BAP penyidik kemudian saksi membenarkan keterangan tersebut, bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Abdul Majid sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sempat merelai dan menahan sambil merentangkan kedua tangan saksi untuk menahan Terdakwa, namun saksi tidak berdaya dan kuat untuk menahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Abdul Majid dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di halaman kos yang beralamat Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita saya pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat kemudian saya saat itu duduk bersama dengan Muliadi Als Adi untuk meminum minuman keras, dan saat itu saya meminta tolong kepada Muliadi untuk menemani saya menagih hutang kepada Abdul Majid, pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita saya pulang ke rumah ibu saya bersama Muliadi untuk pergi makan sampai sekitar puku! 21.00 Wita , kemudian setelah makan tersebut sekitar puku! 21.00 wita saya dan Muliadi menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah ibu menuju kerumah Abdul Majid yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa Barat dan bertemu dengan istri pertamanya, kemudian istri pertamanya menjelaskan bahwa Abdul Majid tidak pernah pulang, kemudian menuju di kos kosan istri kedua Abdul Majid yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada Abdul Majid, saat itu saya saya dipersilahkan masuk ke kos tersebut, kemudian saya bertanya kepada Abdul Majid "kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini, janjinya Selasa Rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar" dan dia menjawab "kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit" saya menjawab "iya sedikit buat kamu tidak buat saya, yang orang ndak ada, saya ndak mau tau harus ada malam ini nanti saya kembali lagi" setean itu saya ke luar dari kos tersebut dan duduk di motor sambil menunggu saksi Muliadi yang sedang di kos temannya, dan berjarak tidak begitu lama tiba tiba korban Abdul Majid keluar dari kosnya dan memanggil saya dari depan kos kosannya dan saya jawab "kenapa?" dan sambil berjalan ke arah saya korban Abdul Majid mengatakan "kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu" sehingga sayapun berjalan ke arahnya dan saat sudah dekat saya melihat ada tonjolan pisau dipinggang sebelah kiri korban Abdul Majid sehingga saat itu saya langsung berfikir dari pada saya yang kena tusuk lebih baik dia yang saya tusuk, sehingga saya langsung mencabut badik yang ada pinggang sebelah kiri saya kemudian saya langsung menusuk perutnya dan menebas lengan kanannya dari bawah ke atas sehingga mengenai perut dan lengan kanannya, setelah itu sayapun menyelipkan lagi badik saya ke pinggang kemudian langsung pergi dari kos-kosan tersebut menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, menghindari saudara-saudara dari sdr. ABDUL MAJID yang ada di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian perut, lengan kanan kena tebas dan pergelangan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa bawa pisau saat itu untuk menjaga diri saja dan sebagai alat untuk petani buat potong buah/rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.
- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS

- o ATAS : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o BAWAH : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami tanggal 19 Agustus 2024 atas nama ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di halaman kos yang beralamat Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa menusuk korban Abdul Majid yang menyebabkan korban Abdul Majid meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa saat itu duduk bersama dengan Muliadi Als Adi untuk meminum minuman keras, dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada Muliadi untuk menemani terdakwa menagih hutang kepada Abdul Majid, pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pulang ke rumah ibu terdakwa bersama Muliadi untuk pergi makan sampai sekitar puku! 21.00 Wita , kemudian setelah makan tersebut sekitar puku! 21.00 wita terdakwa dan Muliadi menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah ibu menuju kerumah Abdul Majid yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan bertemu dengan istri pertamanya, kemudian istri pertamanya menjelaskan bahwa Abdul Majid tidak pernah pulang, kemudian menuju di kos kosan istri kedua Abdul Majid yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada Abdul Majid, saat itu terdakwa dipersilahkan masuk ke kos tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Abdul Majid "kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini , janjinya selasa rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar" dan dia menjawab "kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit" terdakwa menjawab " iya sedikit buat kamu tidak buat terdakwa, kemudian saksi Yulita langsung menghampiri Terdakwa Sudirman dan memberikan uang Rp 200.000,- sebagai ganti hutang suami saya namun Terdakwa Sudirman tidak mau menerimanya, Terdakwa Sudirman hanya mau menerima pembayarannya lengkap sebesar Rp 900.000,- kemudian terjadi cekcok antara suami saksi Yulita dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari kos tersebut dan duduk di motor sambil menunggu saksi Muliadi yang sedang di kos temannya, dan berjarak tidak begitu lama tiba tiba korban Abdul Majid keluar dari kosnya dan memanggil terdakwa dari depan kos kosannya dan terdakwa jawab " kenapa ?" dan sambil berjalan kearah terdakwa korban Abdul Majid mengatakan "kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu" sehingga terdakwa pun berjalan kearahnya, terdakwa langsung mencabut badik yang ada pinggang sebelah kiri terdakwa



kemudian terdakwa langsung menusuk perutnya dan menebas lengan kanannya dari bawah ke atas sehingga mengenai perut dan lengan kanannya, setelah itu terdakwa pun menyelipkan lagi badik terdakwa ke pinggang kemudian langsung pergi dari kos-kosan tersebut menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, menghindari saudara-saudara dari sdr. ABDUL MAJID yang ada di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.
- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS

- o ATAS : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o BAWAH : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami tanggal 19 Agustus 2024 atas nama ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama **Sudirman Alias Joes Bin Muhammad Ali** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, disamping adanya kealpaan. Dengan sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan telah menghendaki perbuatan itu dan telah mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu, sehingga perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan delik tersebut perbuatan-perbuatan telah dikehendaki atau dimaksud oleh terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui oleh terdakwa;

Merampas/ menghilangkan nyawa orang lain, yang oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakanyang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan demikian tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang yaitu meninggalnya orang lain;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di halaman kos yang beralamat Lingkungan Bugis A Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa menusuk korban Abdul Majid yang menyebabkan korban Abdul Majid meninggal dunia. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke wilayah perkebunan pinggir sungai di Dsn.Ai Ngero Ds. Lamunga Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa saat itu duduk bersama dengan Muliadi Als Adi untuk meminum minuman keras, dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada Muliadi untuk menemani terdakwa menagih hutang kepada Abdul Majid, pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pulang ke rumah ibu terdakwa bersama Muliadi untuk pergi makan sampai sekitar puku! 21.00 Wita , kemudian setelah makan tersebut sekitar puku! 21.00 wita terdakwa dan Muliadi menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah ibu menuju kerumah Abdul Majid yang beralamat di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan bertemu dengan istri pertamanya, kemudian istri pertamanya menjelaskan bahwa Abdul Majid tidak pernah pulang, kemudian menuju di kos kosan istri kedua Abdul Majid yang beralamat di Rt/Rw:002/002 Link. Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan benar disana ada Abdul Majid, saat itu terdakwa dipersilahkan masuk ke kos tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Abdul Majid "kapan kamu mau bayar, udah lama dah ini , janjinya Selasa Rabu tapi sampai saat ini ndak ada kamu bayar" dan dia menjawab "kan belum ada uang, lagian itu Cuma uang sedikit" terdakwa menjawab " iya sedikit buat kamu tidak buat terdakwa, kemudian saksi Yulita langsung menghampiri Terdakwa Sudirman dan memberikan uang Rp 200.000,- sebagai ganti hutang suami saksi Yulita namun Terdakwa Sudirman tidak mau menerimanya, Terdakwa Sudirman hanya mau menerima pembayarannya lengkap sebesar Rp 900.000,- kemudian terjadi cekcok antara suami saksi Yulita dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari kos tersebut dan duduk di motor sambil menunggu saksi Muliadi yang sedang di kos temannya, dan berjarak tidak begitu lama tiba tiba korban Abdul Majid keluar dari kosnya dan memanggil terdakwa dari depan kos kosannya dan terdakwa jawab " kenapa ?" dan sambil berjalan kearah terdakwa korban Abdul Majid mengatakan "kamu jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini dulu" sehingga terdakwa pun berjalan kearahnya, terdakwa langsung mencabut badik yang ada pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk perutnya dan menebas lengan kanannya dari bawah ke atas sehingga mengenai perut dan lengan kanannya,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pun menyelipkan lagi badik terdakwa ke pinggang kemudian langsung pergi dari kos-kosan tersebut menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Banjar Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk mengamankan diri, menghindari saudara-saudara dari sdr. ABDUL MAJID yang ada di Ds. Ai Ngero Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Pasien Laki-Laki datang dengan keadaan sadar tapi lemah

PEMERIKSAAN LUAR

- o KEPALA : Ditemukan luka terbuka pada bagian dahi diantara alis kiri dan kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah darah terkontrol.
- o LEHER : Tidak ditemukan adanya Kelainan.
- o THORAX : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- o ABDOMEN : Terdapat luka pada bagian perut 1cm sebelah kiri pusar terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm, kedalam sulit dinilai tepi luka rata, warna merah bercampur serbuk kopi, darah terkontrol.
- o GENITAL : Tidak ditemukan adanya kelainan

EXTREMITAS

- o ATAS : Pada lengan kanan atas bagian dalam tepat dibawah ketiak terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 6 cm, tepi luka rata, warna kemerahan, daerah terkontrol.
- o BAWAH : Pada bagian punggung jari ke 1 dan 2 kaki kananter dapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan terkontrol.

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum kepada ABDUL MAJID usia Empat puluh tujuh tahun dalam kondisi lemah, Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka bagian dahi, pangkal hidung, lengan kanan atas bagian dalam, perut, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, sebab luka akibat kekerasan tajam.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami tanggal 19 Agustus 2024 atas nama ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Abdul Majid di bagian perutnya dan menebas lengan kanannya dari bawah ke atas sehingga mengenai perut dan lengan kananannya luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA nomor: 045.2/3676/RSUD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sylvan Rubama dengan pasien An. ABDUL MAJID dan akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Majid meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar yang ditandatangani oleh dr. Tri Utami tanggal 19 Agustus 2024 atas nama ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Abdul Majid meninggal dunia;
- Terdakwa dalam pengaruh alkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman Alias Joes Bin Muhammad Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 30 cm; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, John Michel Leuwol, S.H. dan Yulianto Thosuly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Camundi Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Michel Leuwol, S.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H, M.H

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD, S.H.